

1500654-18.2022.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Hélio Villaça Furukawa

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... foi conscientemente utilizado na prática do outro roubo. Inclusive, o roubo da Fiorino ocorreu em Jundiaí, justamente cidade em que Pablo reside.

Por fim, não há que se falar em tentativa, pois o roubo se consumou com a rendição da vítima e a inversão da posse dos bens. A posterior abordagem policial e recuperação dos bens não torna o delito tentado.

As provas são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500654-18.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500654-18.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089224/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24006904 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2089224 - DEL.POL.SALTO, 2089224 - 01º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RIBEIRO DE SOUZA e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Hélio Villaça Furukawa

Vistos,

PABLO RICARDO SILVA, EDER RIBEIRO e RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e art. 180, caput, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal, porque no dia 31 de março de 2022, na Rodovia Herculano de Godoy Passos, nesta comarca de Itu, em concurso com o indivíduo identificado apenas como "Jefferson", teriam subtraído para eles 1554 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro) produtos de marcas diversas, avaliados em R\$ 982.000,00 (novecentos e oitenta e dois mil reais) e de propriedade da empresa "Magazine Luiza", mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima José Douglas Pereira da Silva, mantendo-a em seu poder e restringindo sua liberdade, bem como teriam recebido e conduzido, em proveito próprio, o veículo FIAT/Fiorino, placas GHV0D19, coisa que saíam ser produto de crime.

Os corréus Pablo e Eder foram presos em flagrante e as prisões foram convertidas em preventivas (fls. 69/76). Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva de

Ricardo (fl. 111).

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (fl. 111). Foram apresentadas as respostas escritas de Pablo (fls. 233/234), Eder (fls. 235/238) e Ricardo (fls. 242/258).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, seis testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 347/353 e 397/401). Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, enquanto as Defesas requereram a absolvição dos acusados, por falta de provas da autoria. Argumentam que nenhum dos réus participou do roubo e que as provas são insuficientes para a condenação.

RELATADOS, DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletins de ocorrência (fls. 11/15 e 147/148), auto de exibição e apreensão (fl. 18), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmaram os fatos.

Também não há dúvidas quanto à autoria.

O réu RICARDO RIBEIRO DE SOUZA negou os fatos. Relatou que, no dia dos fatos, saiu do trabalho e foi à casa de seu tio para conversar. Mais tarde, o corréu Eder apareceu no local, sendo o único de fora da família que lá esteve, com quem acabou trocando o celular, visto que os aparelhos eram iguais. Conhecia Eder do bairro há oito ou dez anos, mas não eram próximos. Conhece a família de Eder e relatou que este costumava fazer serviços de transporte para seu tio. Soube que Eder foi até a casa de seu tio para utilizar um veículo para frete. Permaneceu no local das 18:30h até por volta das 23 horas, tendo retornado para sua casa, que fica aos fundos da residência de sua mãe. Só percebeu a troca do celular na manhã seguinte, ao tentar desbloquear a tela com a digital. Devolveu o aparelho à família de Eder, tendo sido informado a respeito de sua prisão. Indagado, disse que sua mãe lhe falou que ligara por volta das 23h na noite anterior para saber se já havia chegado, mas que outra pessoa atendeu.

O corréu EDER RIBEIRO também negou os fatos. Relatou trabalhar com reciclagem juntamente com seus irmãos Marcelo e Júlio. Havia conhecido uma moça de Itu e pediu para seu irmão Marcelo lhe emprestar o carro a fim de ir conhecê-la pessoalmente. Entretanto, o veículo de Marcelo acabou falhando ao dar a partida, tendo ido à casa de Alcides para pedir a van emprestada. Costumava fazer alguns transportes com o veículo de Alcides. Na ocasião, relatou a Alcides que iria fazer um frete, pois temia que ele não fosse emprestar a van se soubesse que iria utilizar o carro para se encontrar com uma moça. Ricardo também estava na casa de Alcides e acabaram trocando os telefones celulares. Quando entrou no veículo emprestado por Alcides, informou como destino o endereço fornecido pela moça no GPS da van. Somente notou que não se tratava de seu celular próximo a Jundiaí, pois o aparelho não havia tocado como de costume. Iria encontrar a moça no "Bar/Restaurante do Caminhoneiro". Quando chegou ao local, um grupo de amigas da moça lhe disse que ela ainda não chegara, mas que logo estaria lá. Juntou-se a um grupo para ficar bebendo e conversando na parte externa do bar. Começou a fazer uso de bebida alcoólica, a moça chegou e descobriu que ela era garota de programa. Ela comentou que tinha mais programas para fazer, mas o procuraria mais tarde. Continuou bebendo com outras mulheres, momento em que um rapaz se aproximou e perguntou se não teria como realizar um frete para ele para o centro da cidade, pois seu caminhão havia quebrado. Eram dois fretes rápidos e ganharia R\$ 600,00 (seiscentos reais) pelo trabalho. O rapaz se identificou como "Giba" e estava aparentemente uniformizado. Decidiu fazer o frete para pagar a Alcides. Seguiu o veículo de passeio de "Giba" até o local em que estava o caminhão, estacionado e com as portas abertas. Lá chegando, visualizou outros três indivíduos discutindo como seria feito o transbordo. Contudo, minutos depois, foram surpreendidos por viaturas policiais. Todos correram, inclusive "Giba". Desconhecia o roubo e a existência da vítima na cabine do caminhão. Foi abordado pelos policiais quando estava embaixo do caminhão e próximo à porta, negando ter apontado a participação de Ricardo. Por diversas vezes os policiais tentaram fazer com que o celular fosse desbloqueado, mas sua digital era incompatível com a cadastrada no aparelho. Na ocasião, a mãe de Ricardo acabou ligando para o telefone procurando seu filho, tendo a ligação sido atendida

pela policial feminina. Indagado, novamente negou ter indicado o nome de Ricardo como participante.

O réu PABLO RICARDO SILVA igualmente negou os fatos. Disse que, no dia dos fatos, trabalhou com sua mãe no restaurante em Jundiaí, tendo voltado de Uber para a casa de sua sogra por volta das 19 ou 20 horas, no bairro Liberdade, em Salto. Chegou à residência por volta das 21 horas, pois iria esperar sua sogra retornar do trabalho. Após as 22 horas, apareceu um rapaz uniformizado desesperado à porta, tendo se identificado "Giba". Ele ofereceu R\$ 100,00 para quem o ajudasse com o transporte de uma carga valiosa, tendo aceitado pois precisava de dinheiro. Após cerca de cinco minutos de caminhada, chegaram ao local, em que havia três veículos, sendo um caminhão estacionado e com as portas abertas, uma Fiat/Fiorino e outro automóvel um pouco maior, uma espécie de furgão. Havia mais pessoas no local, mas não sabe precisar quantas. Após uns dois ou três minutos de conversa, o rapaz lhe explicou que era para transferir a carga do caminhão quebrado para a van com bastante rapidez, visto que era valiosa. Começou a fazer o transbordo da carga, mas logo depois surgiram os policiais. Alguns rapazes empreenderam fuga, não sabendo o motivo da correria. Declarou espontaneamente aos policiais que era "foragido" da Justiça. Não conhecia nenhum dos outros rapazes e não observou quem estava na cabine. Recorda-se do rosto de apenas um deles. Desconhecia a origem ilícita do caminhão e de sua carga.

A vítima José Douglas Pereira da Silva declarou que conduzia o caminhão no sentido Sorocaba, quando foi interceptado por uma Fiorino branca e um furgão. Percebeu que se tratava de roubo e obedeceu a ordem dos assaltantes, que, aparentemente, portavam armas de fogo de cor preta. Seguiu por uma estrada de terra por cerca de cinco minutos, parou o caminhão e um dos assaltantes ingressou na cabine. Ordenou que ficasse de cabeça baixa e aguardasse por lá, sendo que o sistema de segurança foi acionado. Em momento algum olhou para os rostos dos assaltantes, não sabendo precisar com exatidão quantos eram os envolvidos. Não sofreu nenhuma agressão física por parte dos assaltantes. Após algum tempo, ouviu a chegada de alguns veículos no local. Foi abordado por um guarda e esclareceu que era o motorista vítima do roubo. Não viu quantos indivíduos foram presos na ocasião e admitiu não ter condições de reconhecer nenhum dos assaltantes. Ficou muito traumatizado com o assalto, mudou de emprego e não mais conseguiu atuar no ramo.

A testemunha Arthur Passos Lacerda disse ser proprietário do caminhão roubado. Relatou que o frete foi realizado para o "Magazine Luiza" e a carga era estimada em cerca de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Relatou que o Grupo "Magazine Luiza" possui um "gerenciamento de risco", que entrou em contato diretamente com a transportadora quando o veículo gerou um alerta de abertura de baú e de bateria. Prontamente se dirigiram ao local do fato, tendo a mercadoria sido integralmente recuperada. Chegando ao local, relatou que os envolvidos já estavam na viatura, mas que não teve com eles contato. Conversou pouco com o motorista José, que denotava estar bastante confuso. Foi aberta uma sindicância interna, a vítima José chegou a trabalhar mais alguns dias, mas logo após deixou a empresa, aparentemente bastante traumatizado.

O guarda municipal Antônio Alessandro Frois relatou que sua equipe se encontrava em patrulhamento, quando recebeu informação via rádio, de que dois furgões e um caminhão baú haviam acabado de acessar uma estrada de terra, sentido a estação de tratamento de esgoto no bairro Canjica, em Itu. Ele e seu colega guarda municipal Thiago resolveram verificar e se dirigiram ao local indicado. Ao ingressarem na estrada de terra, avistaram um veículo Fiat/Fiorino de cor branca, um veículo M. Benz/Sprinter de cor branca e um caminhão baú também de cor branca, além de quatro indivíduos realizando o transbordo da carga do caminhão para os demais veículos. Diversos televisores já tinham sido colocados nos outros veículos. Quando se aproximaram, dois dos indivíduos que estavam ao lado do caminhão empreenderam fuga. Os outros dois que estavam no interior do baú foram abordados e identificados como sendo os corréus Pablo Ricardo e Eder Ribeiro. Na sequência, foi localizado outro indivíduo na cabine do caminhão, tratando-se da vítima José Douglas Ferreira da Silva, motorista do caminhão e que estava rendido. Relatou que a vítima estava bastante abalada e em aparente estado de choque, não tendo conseguido fornecer

muitos detalhes sobre o ocorrido. Também havia um celular dos assaltantes no interior do caminhão, tendo posteriormente tomado conhecimento de que se tratava de propriedade de Ricardo. Feita busca pessoal nos detidos, nada de ilícito foi encontrado. Inquiridos, ambos admitiram envolvimento no roubo da carga e informaram que estavam na companhia de outros dois rapazes, tratando-se de Ricardo e Jefferson, os quais estavam na posse das armas de fogo. Confirmaram que se tratava de carga roubada de propriedade do Grupo "Magazine Luiza". O representante da empresa transportadora chegou ao local e informou que estava efetuando o monitoramento. O corréu Eder Ribeiro identificou um dos assaltantes, tratando-se do corréu Ricardo Ribeiro de Souza. Durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a equipe da GCM constatou, através do chassi e da numeração nos vidros, que o veículo Fiat/Fiorino ostentava placas falsas, tratando-se de produto de roubo oriundo de Jundiaí. Confirmou a presença de quatro roubadores no local, não sabendo descrever a fisionomia dos dois indivíduos que empreenderam fuga por se tratar de estrada de terra vicinal sem iluminação pública.

O guarda municipal Thiago Martins prestou depoimento uníssono ao de seu colega Antônio. Reiterou que a vítima José estava bastante nervosa e em choque, bem como que os dois indivíduos presos é que confirmaram que os dois foragidos estavam com armas de fogo. Não viu as armas e a fisionomia dos dois rapazes que fugiram. Indagado, disse que sua equipe parou a viatura a cerca de 20 metros do caminhão. A informante Eva das Graças dos Santos, sogra de Pablo, contou que sua filha a informara que o genro tinha sido preso. Relatou ser Pablo excelente pessoa e que possui um comércio com os pais. Desconhece que Pablo já tenha tido algum problema com a Justiça. Não conhece Eder e Ricardo e não sabe dizer se Pablo teria algum parentesco com Ricardo.

A informante Marieta Lúcia de Souza, mãe de Ricardo, disse que, na data dos fatos, Ricardo fora à casa do tio Alcides e da tia Sônia, onde sempre costumava passar. Relatou que Ricardo somente percebera a troca de celulares no dia seguinte, quando a mãe lhe disse que ligara para ele na noite anterior, mas que outra pessoa atendera. A interlocutora tratava-se de uma mulher, que lhe disse que iria efetuar a entrega do celular, perguntando o endereço dela e de seu filho, bem como o nome completo de Ricardo. Afirmou que Ricardo e Eder são conhecidos e que seu filho nunca teve envolvimento com crimes, desconhecendo o porquê de Eder supostamente ter indicado o nome de Ricardo como um dos assaltantes. Reconheceu a M. Benz/Sprinter apreendida como de propriedade de sua irmã Sônia e de seu cunhado Alcides. Ricardo sempre foi muito trabalhador e negou qualquer parentesco com Eder.

O informante Marcelo Ribeiro, irmão de Eder, relatou que ficou sabendo do fato apenas no dia seguinte, pois Eder trabalha com ele e seu outro irmão com reciclagem. Diante da ausência inesperada de seu irmão ao trabalho, tentou entrar em contato com Eder, tendo sua mãe comentado que também não conseguiu falar com o filho. Conhece Ricardo e família há tempos, mas não há parentesco entre eles. Revelou que costumavam trabalhar todos os dias da semana, tendo Eder trabalhado com ele no dia dos fatos. Na ocasião, Eder pediu emprestado seu veículo para encontrar uma moça, mas o veículo não funcionou. Após, tomou conhecimento de que Eder foi à casa de Alcides, tio de Ricardo, pedir um veículo emprestado. Nada mais soube a partir de então até tomar conhecimento da prisão de Eder.

Assim, diante dos depoimentos colhidos em juízo, considerando-se as circunstâncias da prisão e a absoluta falta de provas das versões defensivas, inequívoco que os três acusados participaram do roubo.

Os guardas prestaram depoimento bastante seguro indicando que Eder e Pablo foram surpreendidos realizando o transbordo da carga roubada, que confessaram informalmente o envolvimento no roubo e apontaram a participação de Ricardo. Além disso, a vítima esclareceu que foi interceptada por uma Fiorino e um furgão, indicando que os réus participaram dos fatos desde o início, o que desmente a versão de que teriam chegado ao local somente para ajudar no transbordo. Não há a menor credibilidade na alegação de que Eder estava no "Bar dos Caminhoneiros" e que tenha sido solicitado por uma pessoa conhecida como "Giba" para fazer um frete. Também totalmente inverossímil que o mesmo "Giba" tenha recrutado Pablo para ajudar no transbordo da carga valiosa em troca de dinheiro. Evidente que ambos

participaram ativamente da abordagem da vítima e não conseguiram se evadir com a chegada dos guardas porque estavam dentro do caminhão.

Também não há dúvidas da participação de Ricardo. Os guardas foram enfáticos em confirmar que Eder apontou a participação de Ricardo e o celular dele foi apreendido no interior do caminhão roubado. Não há a mínima credibilidade na alegação de que os celulares foram trocados e os guardas não teriam motivo nenhum para inventar a delação de Eder. Os guardas sequer conheciam Ricardo e não teriam motivo nenhum para prejudicá-lo gratuitamente. Evidente que Eder apontou a participação de Ricardo na ocasião e depois se retratou para afastar sua responsabilidade.

As qualificadoras do concurso de agentes e da restrição da liberdade restaram fartamente demonstradas. A participação de pelo menos quatro agentes é indubitosa. Outrossim, também não há dúvidas de que houve efetiva restrição da liberdade da vítima, que ficou em poder dos agentes por tempo superior ao necessário à subtração. Aumento as penas em 1/3 (um terço).

A qualificadora do emprego de arma de fogo também subsiste em razão do depoimento da vítima e da confissão informal de Eder, indicando que as armas ficaram com Ricardo e Jefferson. Embora as armas não tenham sido apreendidas e periciadas, é dominante o entendimento de que seu emprego pode ser demonstrado por meio de prova testemunhal. É certo que o emprego de arma de fogo é circunstância que implica em maior gravidade na conduta, sendo pouco crível que um crime desta gravidade tenha sido cometido sem o uso de arma. Aumento as penas em mais 2/3 (dois terços), na forma do art. 157, § 2º-A, do CP.

Também restou configurado o crime de receptação, pois os réus não comprovaram a origem lícita do veículo Fiorino. Os acusados e o comparsa estavam na posse do veículo e caberia às Defesas a comprovação da origem lícita, o que não ocorreu. Evidente que o veículo roubado foi conscientemente utilizado na prática do outro roubo. Inclusive, o roubo da Fiorino ocorreu em Jundiá, justamente cidade em que Pablo reside.

Por fim, não há que se falar em tentativa, pois o roubo se consumou com a rendição da vítima e a inversão da posse dos bens. A posterior abordagem policial e recuperação dos bens não torna o delito tentado.

As provas são seguras para condenação.

Passo à fixação das penas.

Em relação ao crime de roubo, a pena-base será aplicada no mínimo, por não existirem circunstâncias que exijam a exasperação. Fixo as penas-base em 04 (quatro) anos. Não incidem agravantes ou atenuantes. Aumento as penas em 1/3 (um terço) pela prática do crime em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e mais 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo. Fixo, pois, as penas pelo crime de roubo em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no menor valor, tornando-as definitivas.

Quanto ao crime de receptação, fixo as penas-base em 01 (um) ano, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição. Fixo, pois, as penas em 01 (um) ano de reclusão, tornando-as definitivas. As penas pecuniárias ficam no mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Fixo, pois, as penas totais em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-as definitivas.

As penas pecuniárias ficam acrescidas na mesma proporção, totalizando 31 (trinta e um) dias-multa, no menor valor.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, em razão da gravidade concreta dos delitos, do emprego de arma de fogo, do elevado valor das mercadorias subtraídas e da quantidade de pena imposta. Incabível qualquer benefício.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente ação penal e condeno os réus PABLO RICARDO SILVA, EDER RIBEIRO e RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, qualificados nos autos, a cumprirem penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o roubo qualificado e mais 01 (um) ano de reclusão para a receptação,

totalizando 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, no menor valor, corrigidos desde a data do crime, por infração art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e art. 180, caput, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, por se tratar de crime gravíssimo, praticado com emprego de arma de fogo, envolvendo outros agentes não identificados e bens de elevado valor, indicando que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal.

Inclusive, Ricardo está foragido desde os fatos.

Recomende-se os réus Eder e Pablo nas prisões em que se encontram.

No tocante ao réu Ricardo, expeça-se mandado de prisão decorrente desta condenação, em substituição ao mandado de prisão preventiva não cumprido (fls. 112/113).

Expeça-se contramandado relativamente ao mandado de prisão preventiva.

Oportunamente, lance-se os nomes dos réus no "rol dos culpados".

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Itu, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA